

1500069-06.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, artigo 5º, inciso LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500069-06.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2012668/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 22444982 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

178/22/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2012668 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA,

178/22/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE JORGE BARBOSA DAS NEVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ANDRÉ JORGE BARBOSA DAS NEVES foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 14 de janeiro de 2022, na Avenida dos Imigrantes, Concha Acústica, Bairro Lavapés, nesta cidade e Comarca, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, uma porta de alumínio, sem marca, pertencente ao Núcleo de Apoio à Mulher.

Recebida a denúncia aos 21 de janeiro de 2022 (fl. 134), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 148 e 151/152).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 156), o feito seguiu seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 194).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 223/228).

A defesa pugnou pelo reconhecimento de atenuante, além da aplicação de regime mais brando (fls. 233/236).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito se comprovou pelo documento de ocorrência (fls. 39/40), pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 20 e 125), pelo laudo pericial de local (fls. 212/217), pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O acusado em seu interrogatório admitiu a prática da infração e se mostrou arrependido. Argumentou, contudo, que teria acessado o local e subtraído o bem sem realizar qualquer arrombamento.

Neste particular, sua escusa não convenceu.

Tatine, representante da vítima, narrou que trabalha como assistente administrativa na Universidade São Francisco. Declarou que soube da subtração da porta de alumínio depois de ter recebido uma comunicação da Guarda Municipal, que havia capturado o agente na posse do bem. Contou que em virtude disto se dirigiu ao local e constatou o furto, além de certificar que a porta havia sido retirada do local onde estava instalada. Por fim, informou que na delegacia de polícia reconheceu o objeto como sendo de propriedade daquele estabelecimento educacional, que seria utilizado numa obra de propriedade da universidade.

Por sua vez, a GM Cristiane relatou que durante patrulhamento de rotina foi acionada para atender uma ocorrência de furto. Segundo o solicitante, o indivíduo havia sido visto saindo de uma obra de propriedade da Universidade São Francisco, levando consigo uma porta de alumínio. Diante disso, dirigiu-se ao local indicado e diligenciou pelas proximidades. Logo em seguida localizou o acusado em poder do bem subtraído. Indagado a respeito, o acusado disse que pretendia vendê-lo para comprar drogas.

A apreensão do produto do furto em poder do acusado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.

Sobre o tema a jurisprudência é pacífica:

FURTO materialidade auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. FURTO autoria confissão do réu validade ratificação pelo depoimento dos seguranças da empresa vítima indicando o réu como autor e a apreensão da res furtiva em seu poder a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (TJ-SP - APL: 91799708920098260000 SP 9179970-89.2009.8.26.0000, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 27/11/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2014).

Assim sendo, ficaram caracterizadas plenamente a autoria e a materialidade da infração.

Em relação à qualificadora descrita no parágrafo 4º, inciso I, do artigo 155, do Código Penal: "com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa", ela está demonstrada.

O exame pericial realizado no local dos fatos atestou o arrombamento da porta de entrada, composta por duas folhas metálicas com caixilhos envidraçados e dotada de fechadura do tipo yale, com danos aparentes, típicos de arrombamento, representados por amolgamentos localizados entre as duas folhas produzidos por instrumento à guisa de alavanca combinado com esforço muscular (fls. 212/215).

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 62/65 e 67/73. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade. A participação da vítima nos fatos em nada contribuiu para a ação criminosa.

Presente a circunstância judicial exposta acima, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda fase, certificada a reincidência do agente (fl. 66), não utilizada para efeitos de maus antecedentes, observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual as causas serão compensadas.

Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo:

20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR ANDRÉ JORGE BARBOSA DAS NEVES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor supra especificado, face sua situação econômica.

A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a suspensão condicional da pena, bem como, não se revela recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, §3º do Código Penal).

O condenado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO

DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, artigo 5º, inciso LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 03 de agosto de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA